SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

PASAL 1
DEFINISI

Kata-kata dan/atau istilah-istilah di bawah yang digunakan dalam **KONTRAK** ini mempunyai arti sebagaimana diberikan disini:

a. **AFILIASI** adalah suatu perusahaan yang: a) mengendalikan, atau b) dikendalikan oleh, atau c) berada di bawah kendali yang sama dengan salah satu **PIHAK**. Yang dimaksud dengan ”kendali” adalah kepemilikan secara langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) saham atau 50% (lima puluh persen) hak suara pemilikan saham atau penguasaan suara secara langsung atau tidak langsung kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan perusahaan dan/atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan perusahaan

b. **DOKUMEN KONTRAK** adalah **POKOK-POKOK PERJANJIAN** dan semua dokumen yang disebut dalam **PASAL 1 POKOK-POKOK PERJANJIAN**.

c. **HARI KALENDER** adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB pada hari berikutnya.

d. **HARI KERJA** adalah semua **HARI KALENDER** kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia.

e. **JANGKA WAKTU KONTRAK** adalah jangka waktu yang dimulai sejak **TANGGAL KONTRAK** atau tanggal lain yang disepakati **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal yang disebut dalam Lampiran D.

f. **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melanggar atau tidak dipenuhinya suatu kewajiban berdasarkan **KONTRAK**, peraturan perundangan, *best business practices* atau kepatutan.

g. **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** yaitu jangka waktu bilamana **PEKERJAAN** harus diselesaikan oleh **KONSULTAN** seperti diatur dalam Lampiran D.

h. **PERSONIL PERUSAHAAN** adalah mereka yang dipekerjakan atau dilibatkan oleh **PERUSAHAAN**, baik langsung maupun tidak langsung, dan **PIHAK KETIGA** yang oleh **PERUSAHAAN** diundang dalam **PEKERJAAN** (apabila ada).

i. **POKOK-POKOK PERJANJIAN** adalah dokumen yang berjudul ”POKOK-POKOK PERJANJIAN” yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

j. **PIHAK KETIGA** adalah mereka yang bukan **PERUSAHAAN, PERSONIL PERUSAHAAN, KONSULTAN** atau **PERSONIL KONSULTAN**.

k. **TABEL PENILAIAN KINERJA** adalah tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran G.

l. **TANGGAL DIMULAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal harus dimulainya pelaksanaan **PEKERJAAN** oleh **KONSULTAN** sebagaimana disebut dalam Lampiran D.

m. **TANGGAL SELESAINYA PEKERJAAN** adalah tanggal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran D.

PASAL 2
ISI DAN PENAFSIRAN ISI KONTRAK

2.1. Semua instruksi, pemberitahuan, otorisasi, persetujuan harus dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani sekurang-kurangnya oleh Pengawas/Direksi Pekerjaan **PERUSAHAAN** yang disebut dalam Lampiran G. Meskipun demikian, **PERUSAHAAN** berhak untuk memberikan instruksi kepada **KONSULTAN** secara lisan dan **KONSULTAN** harus tunduk kepada instruksi tersebut dengan ketentuan bahwa instruksi itu harus kemudian dikonfirmasikan secara tertulis oleh **KONSULTAN** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah instruksi lisan diberikan. Apabila konfirmasi tertulis dari **KONSULTAN** tersebut tidak dibantah secara tertulis oleh **PERUSAHAAN** dalam waktu maksimal 3 (tiga) **HARI KERJA** setelah diterimanya konfirmasi tertulis dari **KONSULTAN**, maka instruksi lisan dari **PERUSAHAAN** tersebut akan dianggap sebagai suatu instruksi tertulis.

2.2. Semua judul dan sub-judul yang dipakai dalam **DOKUMEN KONTRAK** adalah sekedar untuk kemudahan acuan dan tidak dapat digunakan untuk menentukan pemahaman atau penafsiran **KONTRAK** ini.

2.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan segala bentuk kesepakatan dan persetujuan baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis yang pernah ada sebelum ditandatanganinya **KONTRAK** ini.

2.4. Tidak ada hak apapun dari satu **PIHAK** berdasarkan **KONTRAK** ini yang dapat dianggap dikesampingkan atau dilepaskan, kecuali dinyatakan secara tertulis oleh **PIHAK** tersebut. Setiap perubahan atas **KONTRAK** ini harus disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan dimuat dalam suatu amendemen yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini.

2.5. Jika satu atau lebih ketentuan dalam **KONTRAK** ini dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun (termasuk karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan atau badan lain yang memiliki yurisdiksi atas **PARA PIHAK** atau **KONTRAK** ini), maka ketentuan atau beberapa ketentuan itu akan dianggap dihapus dari **KONTRAK** ini, tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya. Apabila ketidak-berlakuan ketentuan atau beberapa ketentuan itu secara substansial akan mempengaruhi **HARGA KONTRAK**, maka **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan melakukan negosiasi untuk mengganti ketentuan yang dinyatakan ilegal, tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan itu dengan ketentuan lain yang tetap sesuai dengan maksud dari ketentuan semula.

2.6. Apabila terdapat perbedaan atau pertentangan isi dari ketentuan-ketentuan dalam **DOKUMEN KONTRAK**, maka **PARA PIHAK** akan berunding dengan itikad baik untuk menentukan ketentuan mana yang berlaku.

2.7. Dalam hal **KONTRAK** ini dibuat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jika terjadi perbedaan penafsiran terhadap arti atau makna antara teks bahasa Indonesia dan teks bahasa Inggris maka yang berlaku adalah teks atau penafsiran dalam bahasa Indonesia.

PASAL 3
KORESPONDENSI

3.1. Korespondensi terkait **KONTRAK** ini (termasuk pemberitahuan, perintah atau komunikasi lainnya) harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung, melalui alamat email perusahaan, kurir, surat tercatat atau faksimili ke alamat yang disebut pada Lampiran G.

3.2. Korespondensi dianggap telah dikirimkan: a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung; b) dengan lewatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak tanggal pengiriman surat tercatat/*registered mail***;** atau c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak bukti email terkirim atau yang tertera dalam lembar bukti dilakukannya transmisi elektronik yang layaknya ada jika korespondensi dilakukan dengan faksimili.

3.3. Jika terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang berubah alamatnya harus mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) **HARI KALENDER** sebelum alamat baru itu berlaku. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **KONTRAK** ini.

PASAL 4
PERNYATAAN DAN JAMINAN KONSULTAN

KONSULTAN dengan ini menyatakan dan menjamin kepada **PERUSAHAAN** bahwa **KONSULTAN**: a) adalah suatu perusahaan yang didirikan secara sah menurut hukum yang berlaku dan **KONTRAK** ini ditandatangani oleh pejabat **KONSULTAN** yang berwenang; b) cakap secara hukum untuk mengikat diri dalam dan melaksanakan **KONTRAK** ini; c) memiliki kualifikasi, izin-izin dan memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN** selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** sesuai ketentuan dan standar yang berlaku; dan d) telah mengetahui dan memahami ruang lingkup **PEKERJAAN** serta keadaan dan informasi yang akan mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK**.

PASAL 5
KEWAJIBAN KONSULTAN BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

5.1. **KONSULTAN** wajib menyediakan semua peralatan, perlengkapan, sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.

5.2. **KONSULTAN** wajib menyediakan **PERSONIL KONSULTAN** sesuai yang diatur dalam Lampiran B, atau jika tidak diatur secara spesifik dalam Lampiran B, dalam jumlah dan dengan kualifikasi yang memadai untuk melaksanakan **PEKERJAAN**.

5.3. **PERUSAHAAN** berhak menginstruksikan dan **KONSULTAN** mengganti **PERSONIL KONSULTAN** yang oleh **PERUSAHAAN** dinilai tidak cakap atau tidak disiplin dalam melakukan tugasnya. **KONSULTAN** wajib segera melaksanakan instruksi **PERUSAHAAN** dan menyediakan penggantinya paling lambat 2 x 24 jam setelah instruksi diterima oleh **KONSULTAN**.

5.4. **KONSULTAN** wajib bekerja sama dengan konsultan-konsultan **PERUSAHAAN** untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang berkaitan dengan **PEKERJAAN** (apabila ada).

5.5. **KONSULTAN** wajib mengirimkan laporan kemajuan **PEKERJAAN** seperti yang diatur dalam Lampiran B dan memberikan infomasi yang setiap saat dapat diminta oleh **PERUSAHAAN** berkaitan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN.**

5.6. **KONSULTAN** harus tunduk sepenuhnya dan mematuhi instruksi **PERUSAHAAN** yang masih berada dalam ruang lingkup **KONTRAK** ini, sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5.7. Dalam hal instruksi **PERUSAHAAN** mengakibatkan terjadinya perubahan ruang lingkup **PEKERJAAN**, **HARGA KONTRAK** atau **MASA PENYELESAIAN KERJA** maka **PARA PIHAK** sepakat untuk pemberlakukan instruksi perubahan tersebut harus disajikan terlebih dahulu dalam bentuk amendemen **KONTRAK**.

5.8. Hasil **PEKERJAAN** harus disampaikan sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Lampiran B.

5.9. **KONSULTAN** wajib melakukan **PEKERJAAN** dengan *best practice/applicable professional standards* yang dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan ketertiban umum.

PASAL 6
KONSULTAN ADALAH "KONTRAKTOR MANDIRI" (*INDEPENDENT CONTRACTOR*)

6.1. Walaupun **KONSULTAN** wajib untuk mengakomodasikan dan melaksanakan saran-saran dan instruksi **PERUSAHAAN**, **KONSULTAN** adalah kontraktor yang mandiri. **KONSULTAN** dan **PERSONIL KONSULTAN** adalah bukanlah pembantu, agen atau personil **PERUSAHAAN**. **KONSULTAN** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan **PEKERJAAN.** Pengawasan yang dilakukan dan instruksi atau perintah yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** sama sekali tidak mengurangi tanggung jawab tersebut.

6.2. Setiap persetujuan yang diberikan oleh **PERUSAHAAN** atas usulan **KONSULTAN** tidak boleh, dengan cara apapun, dianggap sebagai pembatasan atau pembebasan **KONSULTAN** dari kewajiban dan tanggung jawabnya berdasarkan **KONTRAK** ini.

PASAL 7
KEPEMILIKAN HASIL PEKERJAAN

7.1. Hasil **PEKERJAAN** sebagaimana disebut dalam Lampiran B yang diserahkan oleh **KONSULTAN** kepada **PERUSAHAAN** berdasarkan **KONTRAK** ini seluruhnya menjadi milik **PERUSAHAAN**.

7.2. Selain **PERUSAHAAN**, hasil **PEKERJAAN** dapat digunakan dan/atau dimanfaatkan oleh **AFILIASI PERUSAHAAN** dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan yang menjadi latar belakang dilakukannya **PEKERJAAN** tanpa persetujuan dari **KONSULTAN**.

PASAL 8
PENUNDAAN PEKERJAAN

8.1. Dengan pemberitahuan tertulis, **PERUSAHAAN** dapat setiap waktu memerintahkan **KONSULTAN** untuk menunda pelaksanaan **PEKERJAAN** baik sebagian atau seluruhnya. Pemberitahuan tersebut harus mencantumkan tanggal mulainya penundaan dan perkiraan lamanya penundaan. Setelah menerima pemberitahuan itu **KONSULTAN** harus segera menghentikan pelaksanaan **PEKERJAAN** dan menjaga serta melindungi bagian **PEKERJAAN** yang telah diselesaikan. Jika diminta oleh **PERUSAHAAN**, **KONSULTAN** harus segera menyerahkan semua hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan kepada **PERUSAHAAN**.

8.2. Jika **KONSULTAN** menerima pemberitahuan penundaan seperti disebut dalam Pasal 8 ayat (1) di atas yang lamanya lebih dari jangka waktu yang disebut dalam Lampiran D, **KONSULTAN** dapat mengusulkan kepada **PERUSAHAAN** untuk melakukan perubahan **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN**. Jika **PERUSAHAAN** setuju dengan usulan tersebut, **PARA PIHAK** akan menyepakati suatu **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN** yang baru dalam suatu amandemen.

8.3. **KONSULTAN** tidak berhak untuk menerima kompensasi apapun juga berkaitan dengan penundaan pelaksanaan **PEKERJAAN** kecuali disepakati tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amandemen.

PASAL 9
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

KONSULTAN wajib mematuhi ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta lindungan lingkungan sebagaimana diatur dalam Lampiran E.

PASAL 10
ETIKA BISNIS

KONSULTAN menjamin bahwa **KONSULTAN** dan/atau **PERSONIL KONSULTAN** tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 11
KERAHASIAAN

11.1. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PERUSAHAAN** atau **KONSULTAN**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **PEKERJAAN** dan/atau merupakan hasil dari **PEKERJAAN** merupakan informasi yang bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").

11.2. Masing-masing **PIHAK**, termasuk **PERSONIL PERUSAHAAN** atau **PERSONIL KONSULTAN**, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** pemberi **Informasi Rahasia**.

11.3. Pengungkapan **Informasi Rahasia** kepada **PERSONIL PERUSAHAAN** atau **PERSONIL KONSULTAN,** para pengurus perusahaan, kreditur, auditor atau penasehat profesional dari **PERUSAHAAN** atau **KONSULTAN** yang perlu mengetahui **KONTRAK** ini dalam rangka melaksanakan tugas-tugas mereka dapat dilakukan sepanjang mereka juga tunduk pada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan yang sama dengan kewajiban **PARA PIHAK**.

11.4. Masing-masing **PIHAK** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua **Informasi Rahasia** milik **PIHAK** lainnya, termasuk mewajibkan **PERSONIL PERUSAHAAN** atau **PERSONIL KONSULTAN** untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.

11.5. Ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **KONTRAK** ini; atau b) merupakan milik atau secara sah dikuasai masing-masing **PIHAK** yang sudah ada sebelum **KONTRAK** ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **KONTRAK** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **PEKERJAAN** atau masing-masing **PIHAK**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.

11.6. Jika masing-masing **PIHAK** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi *(confidentiality agreement)* berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, maka **PIHAK** penerima **Informasi Rahasia** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, baik dengan **PIHAK** pemberi **Informasi Rahasia** yang terikat dengan *confidentiality agreement* atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* tersebut.

11.7. Terkecuali hasil **PEKERJAAN,** maka masing-masing **PIHAK** wajib untuk mengembalikan seluruh **Informasi Rahasia** kepada **PIHAK** pemberi **Informasi Rahasia**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua fotokopi/salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** penerima **Informasi Rahasia** pada saat **KONTRAK** berakhir.

11.8. Kewajiban **PARA PIHAK** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **KONTRAK** ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya **KONTRAK**.

11.9. Jika berdasarkan **KONTRAK** ini **PIHAK** penerima **Informasi Rahasia** diizinkan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** kepada pihak lain selain **PIHAK** pemberi **Informasi Rahasia**, maka **PIHAK** penerima

Informasi Rahasia wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK** penerima **Informasi Rahasia** wajib memberitahu **PIHAK** pemberi **Informasi Rahasia** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) **HARI KALENDER** sejak **Informasi Rahasia** tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan **Informasi Rahasia** itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK** penerima **Informasi Rahasia** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

PASAL 12
PENGALIHAN KONTRAK

12.1. Satu **PIHAK** dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajibannya dalam **KONTRAK** ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** yang lain, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2).

12.2. **PERUSAHAAN** berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak, kepentingan, manfaat, dan/atau kewajiban dalam **KONTRAK** ini kepada **AFILIASI** dari **PERUSAHAAN** dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **KONSULTAN**.

PASAL 13
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

13.1. **HARGA KONTRAK** dan ketentuan penagihan serta pembayaran adalah seperti disebut dan diatur dalam Lampiran C.

13.2. **PERUSAHAAN** berhak untuk menolak membayar suatu tagihan jika menurut pendapat **PERUSAHAAN** sendiri, tagihan tersebut tidak sesuai dengan **KONTRAK** ini. **PERUSAHAAN** akan memberitahukan secara tertulis kepada **KONSULTAN** tentang penolakan tersebut.

13.3. Jika **PERUSAHAAN** tidak mengirimkan pemberitahuan tertulis tentang penolakan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) di atas, tagihan **KONSULTAN** akan dibayar selambatnya-lambatnya pada waktu yang disebut dalam Lampiran C.

13.4. Semua tagihan **KONSULTAN** harus dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

13.5. Pembayaran tagihan oleh **PERUSAHAAN** tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk kemudian mempersengketakan pembayaran yang telah dilakukan itu. Pembayaran tersebut juga bukan merupakan bukti bahwa **PERUSAHAAN** telah menerima hasil atau bagian dari **PEKERJAAN** atau bukti bahwa **KONSULTAN** telah melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.

13.6. Jumlah sebagian pembayaran yang ditahan oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C, tidak menghilangkan hak **PERUSAHAAN** untuk melakukan upaya hukum lain jika **KONSULTAN** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini.

13.7. **KONSULTAN** tidak berhak atas pembayaran lain apapun juga kecuali yang secara tegas disebut dan diatur dalam **KONTRAK** ini.

13.8. Semua tagihan menurut **KONTRAK** ini harus dilakukan dalam mata uang yang disebut dalam Lampiran C. **PERUSAHAAN** berhak untuk membayar suatu tagihan dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan dalam tagihan. Jika **PERUSAHAAN** menggunakan hak tersebut, maka nilai tukar

yang akan digunakan adalah nilai tukar yang berlaku pada hari pertama dari bulan dimana tagihan bersangkutan dibayar, kecuali ditentukan lain dalam Lampiran C.

13.9. Semua tagihan berdasarkan **KONTRAK** ini harus sudah dikirimkan oleh **KONSULTAN** ke **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C.

PASAL 14
PAJAK DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAINNYA

Masing-masing **PIHAK** akan menanggung dan membayar pajak dan pungutan-pungutan lainnya sesuai ketentuan yang diatur di dalam Lampiran C.

PASAL 15
PENILAIAN KINERJA DAN DENDA

15.1. **PERUSAHAAN** berhak memberikan penghargaan dan/ atau sanksi administratif sesuai **TABEL PENILAIAN KINERJA**.

15.2. **PERUSAHAAN** berhak memberikan denda finansial seperti diatur dalam Lampiran B terhadap **KONTRAKTOR**

15.3. **PERUSAHAAN** berhak memotong sanksi yang berbentuk uang dari pembayaran **HARGA KONTRAK.**

15.4. Pengenaan satu sanksi tidak mengecualikan pengenaan sanksi lainnya dan lebih dari satu sanksi dapat dijatuhkan sekaligus. Pengenaan sanksi administratif tidak meniadakan hak **PERUSAHAAN** untuk juga melakukan pemutusan **KONTRAK**.

PASAL 16
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI

16.1. **KONSULTAN** bertanggung jawab serta membebaskan dan melindungi **PERUSAHAAN** dari tuntutan, klaim, putusan pengadilan atau badan arbitrase sesuai yurisdiksi dan kompetensi masing-masing, berkaitan dengan kerugian yang timbul akibat tindakan kesengajaan atau kelalaian **KONSULTAN** yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

16.2. Dalam keadaan apapun, tidak ada **PIHAK** yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*) yang diderita oleh **PIHAK** yang lainnya, seperti misalnya kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan.

16.3. Masing-masing **PIHAK** wajib bertanggung jawab serta mengganti rugi **PIHAK** yang menderita kerugian atau **PIHAK KETIGA** atas setiap jenis kerugian yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaiannya.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR

17.1. Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("**KEADAAN KAHAR**").

17.2. Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan **KEADAAN KAHAR**: a) kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau b) gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau c) sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau d) perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.

17.3. Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** ini dengan alasan **KEADAAN KAHAR** jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut, dan b) tidak ada unsur **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut.

17.4. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh **PIHAK** yang mengirimkan pemberitahuan.

17.5. **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai **KONTRAK**.

17.6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR, PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan pemberitahuan sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) di atas, maka **KEADAAN KAHAR** dianggap tidak pernah terjadi.

17.7. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan **KEADAAN KAHAR** dapat menolak mengakui adanya **KEADAAN KAHAR** selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) **HARI KALENDER** tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu **KEADAAN KAHAR**.

17.8. Apabila adanya **KEADAAN KAHAR** ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan **KEADAAN KAHAR** tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai **KONTRAK** ini.

17.9. Jika **PIHAK** yang mengalami **KEADAAAN KAHAR** berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini.

17.10. Apabila terjadinya **KEADAAN KAHAR** tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar **KONTRAK** dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 18
PEMUTUSAN KONTRAK LEBIH AWAL

18.1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **KONTRAK** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu perjanjian. **PARA PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan sehingga pengadilanlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan perjanjian dan/atau pemberian ganti rugi.

18.2. **PERUSAHAAN** berhak memutuskan **KONTRAK** secara sepihak dan seketika tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **KONSULTAN**, dengan pemberitahuan tertulis, jika: a) **KONSULTAN** melakukan **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** dengan catatan bahwa **PERUSAHAAN** dapat

(namun tidak wajib) secara tertulis memberikan kesempatan kepada **KONSULTAN** untuk memperbaiki akibat yang ditimbulkan atau memulihkan keadaan yang timbul dari **KESENGAJAAN DAN/ATAU KELALAIAN** tersebut dan **KONTRAK** ini putus jika, menurut pandangan **PERUSAHAAN** sendiri, perbaikan atau pemulihan itu tidak berhasil dilakukan oleh **KONSULTAN** dalam waktu yang diberikan **PERUSAHAAN**; atau b) telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") terhadap **KONSULTAN** sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; atau c) dijatuhkannya sanksi administratif dari **PERUSAHAAN** terhadap **KONSULTAN** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan **KONTRAK** ini; d) diputusnya kontrak lain antara **KONSULTAN** dengan **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI PERUSAHAAN** karena kesalahan **KONSULTAN** atau e) **KONSULTAN** atau **AFILIASI**nya telah atau sedang memperkarakan **PERUSAHAAN** atau **AFILIASI**nya secara hukum mengenai suatu hal, meskipun tidak berkaitan dengan **KONTRAK** ini.

18.3. Pemutusan **KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) di atas berlaku sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis **PERUSAHAAN** atau suatu tanggal lain yang disebut dalam surat pemberitahuan tertulis itu.

18.4. Jika terjadi pemutusan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) di atas, maka: a) **KONSULTAN** wajib untuk menyerahkan semua data, serta perhitungan-perhitungan dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dan/atau dihasilkan sehubungan dengan pelaksanaan **PEKERJAAN** kepada Pengawas/Direksi Pekerjaan yang disebut dalam Lampiran G dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) **HARI KALENDER** setelah tanggal pemutusan **KONTRAK**; b) **KONSULTAN** akan menerima pembayaran atas **HARGA KONTRAK** berkaitan **PEKERJAAN** yang telah dikerjakan namun belum dibayarkan secara proposional, dan **KONSULTAN** melepaskan hak atas pembayaran **HARGA KONTRAK** berkaitan dengan **PEKERJAAN** yang belum dilaksanakan.

18.5. Salah satu **PIHAK** dapat memutuskan **KONTRAK** apabila terjadi **KEADAAN KAHAR** yang berlangsung lebih dari 7 (tujuh) **HARI KALENDER**. Jika **KONTRAK** diputus karena **KEADAAN KAHAR** seperti disebut dalam Pasal ini, maka **KONSULTAN** dapat menagih dan **PERUSAHAAN** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah dilaksanakan sampai dengan tanggal putusnya **KONTRAK** ini.

18.6. Masing-masing **PIHAK** berdasarkan alasan dan/atau pertimbangannya sendiri berhak untuk setiap waktu secara sepihak memutuskan **KONTRAK** ini dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 7 (tujuh) **HARI KALENDER** sebelum tanggal putusnya **KONTRAK**.

18.7. Jika **KONTRAK** diputus secara sepihak seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (6) di atas, (i) terhadap pemutusan yang dilakukan oleh **PERUSAHAAN**, maka **KONSULTAN** dapat menagih dan **PERUSAHAAN** akan membayar hasil **PEKERJAAN** yang telah diterima oleh **PERUSAHAAN** sebagaimana diatur dalam Lampiran C dan sejumlah kompensasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik atau, (ii) terhadap pemutusan yang dilakukan oleh **KONSULTAN**, maka **PERUSAHAAN** berhak meminta sejumlah kompensasi yang akan disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.

18.8. Jika terjadi pemberitahuan pemutusan **KONTRAK, KONSULTAN** tetap wajib melaksanakan seluruh ketentuan **KONTRAK** sampai tanggal putusnya **KONTRAK** sebagaimana diatur dalam Pasal ini.

PASAL 19
AUDIT

19.1. **KONSULTAN** wajib memelihara catatan-catatan dari semua transaksi terkait dengan **KONTRAK** ini dengan benar dan sesuai praktek akuntansi yang lazim. Catatan tersebut wajib disimpan sampai paling sedikit 10 (sepuluh) tahun setelah **KONTRAK** ini berakhir.

19.2. Selama masa yang disebut dalam Pasal 19 ayat (1) di atas, **PERUSAHAAN** atau pihak yang ditunjuk oleh **PERUSAHAAN** berhak melakukan audit atas catatan-catatan itu dan **KONSULTAN**, dengan biayanya

sendiri**,** wajib untuk menyediakan informasi, bantuan dan akses yang diperlukan terkait **PEKERJAAN** yang telah dilakukan oleh **KONSULTAN**.

19.3. **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti hasil audit yang dilakukan sesuai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal ayat (2).

PASAL 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

20.1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan **KONTRAK** ini melalui musyawarah untuk mufakat.

20.2. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) **HARI KALENDER** sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, salah satu **PIHAK** dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase **BANI** dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter.

20.3. Bahasa yang akan digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

20.4. **PARA PIHAK** tetap harus melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan **KONTRAK** sampai adanya putusan arbitrase dan putusan arbitrase tersebut bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK.**

PASAL 21
HUKUM YANG BERLAKU ATAS KONTRAK INI

KONTRAK ini harus diintepretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.